Modelovereenkomst

Instemming van een geportretteerde met de voorwaarden voor de reproductie en verkoop van een werk als poster

> **Concept in afwachting van juridische nalezing.** Concept 2 · 2 november 2026. Addendum per werk bij de licentieovereenkomst (concept 4, artikel 3.5) tussen de kunstenaar en vzw peapickers. Dit is de aparte, schriftelijke instemming waar artikel 4.2 van de modelovereenkomst geportretteerden van het archief (30 oktober 2026) naar verwijst; die modelovereenkomst blijft ongewijzigd. Geen juridisch advies. Een (!) betekent: nog niet bevestigd, gekozen als beste optie.

Waarom deze overeenkomst

Wie herkenbaar op een beeld staat, heeft recht op zijn of haar eigen afbeelding (portretrecht). Ook als de kunstenaar alle auteursrechten heeft, mag een poster met een herkenbare persoon enkel gedrukt en verkocht worden als die persoon schriftelijk instemt met de voorwaarden hieronder. Deze overeenkomst legt die instemming vast, per werk. De geportretteerde kan ze altijd intrekken (artikel 7). Zonder deze instemming wordt van het werk geen poster gemaakt.

Tussen

De geportretteerde

Gegeven	
Naam	
Geboortedatum (bij minderjarigen)	
E-mail of telefoon	

Bij een minderjarige: beide ouders of de voogd

Gegeven	
Naam ouder of voogd 1	
Naam ouder 2	
E-mail of telefoon	

De kunstenaar (maker van het werk)

Gegeven	
Naam of naamsvermelding	

Vzw peapickers

Gegeven	
Vertegenwoordigd door	[naam Jonas], [functie]
Ondernemingsnummer	[nummer]
E-mail	postershoppeapickers@proton.me

Wordt overeengekomen wat volgt.

Artikel 1. Voorwerp

De geportretteerde staat herkenbaar op de werken in de bijlage. Vzw peapickers wil die werken als poster reproduceren en verkopen, volgens de licentieovereenkomst en de werkfiche met de kunstenaar.

Artikel 2. Instemming

2.1 De geportretteerde stemt ermee in dat elk werk in de bijlage als poster gedrukt wordt, binnen de oplage van de werkfiche. De eerste oplage telt 1 tot 3 genummerde exemplaren.

2.2 De instemming dekt ook: het webshopbeeld (klein, ten hoogste 1200 pixels, met watermerk, bewerkt met Glaze en zonder downloadbare metadata) en de verkoop via de webshop en op verkoopmomenten zoals beurzen en markten.

2.3 De instemming dekt niets anders: geen andere producten, geen tweede oplage, geen reclame buiten de webshop en geen doorgifte aan derden. Een tweede oplage vraagt een nieuwe instemming.

2.4 Toont het werk naaktheid, dan staat het in de webshop achter een filter die de bezoeker zelf aan of uit zet. Naaktheid van minderjarigen wordt nooit opgenomen.

Artikel 3. Vergoeding

De geportretteerde krijgt geen geld en geen auteursrecht. De geportretteerde krijgt wel één gratis poster van elk werk, buiten de oplage, gemarkeerd als "geschenk" en nooit te koop.

Artikel 4. Naamsvermelding

De naam van de geportretteerde wordt standaard niet vermeld, niet op de poster, niet in de webshop en niet in het register. De geportretteerde kan in de bijlage vragen om wel vermeld te worden.

Artikel 5. Verboden gebruik

De beelden worden niet gebruikt voor het trainen van AI-modellen en niet ingevoerd in AI-hulpmiddelen. De beelden en de persoonsgegevens van de geportretteerde worden uitsluitend door mensen behandeld.

Artikel 6. Risico op misbruik

De geportretteerde weet dat wat online staat altijd gekopieerd kan worden. Vzw peapickers perkt dat sterk in, maar kan misbruik door derden nooit volledig uitsluiten.

Artikel 7. Intrekking

7.1 De geportretteerde kan de instemming op elk moment intrekken, schriftelijk en zonder reden, ook zonder akkoord van of overleg met de kunstenaar, bijvoorbeeld via postershoppeapickers@proton.me. Vzw peapickers licht de kunstenaar daarover schriftelijk in.

7.2 Binnen 7 dagen na de intrekking haalt vzw peapickers het werk uit de webshop en verkoopt het niets meer. De voorraad wordt vernietigd, met bewijs. Posters die al verkocht zijn, blijven verkocht.

Artikel 8. Minderjarigen

Bij een minderjarige tekenen beide ouders of de voogd. Wordt de geportretteerde meerderjarig, dan vraagt vzw peapickers opnieuw om akkoord. Zonder schriftelijk akkoord binnen 60 dagen stopt de verkoop volgens artikel 7.2 (!).

Artikel 9. Persoonsgegevens

Vzw peapickers bewaart enkel de gegevens op deze overeenkomst, om de instemming te kunnen aantonen, volgens de AVG (GDPR). Contactgegevens worden nooit gepubliceerd. De geportretteerde kan inzage, verbetering of wissing vragen.

Artikel 10. Duur en toepasselijk recht

Deze instemming geldt zolang de licentie voor het werk loopt, tenzij ze eerder wordt ingetrokken. Het Belgisch recht is van toepassing; bij een geschil zijn de rechtbanken van Gent bevoegd.

Ondertekening

Opgemaakt in drie exemplaren te _____ op ____ / ____ / _____, waarvan elke partij er één ontvangt.

De geportretteerde (of beide ouders / de voogd)	De kunstenaar	Voor vzw peapickers
Naam:	Naam:	Naam en functie:

Bijlage. Werken en keuzes

Nr	Titel van het werk (nr. werkfiche)	Oplage	Naaktheid (filter)	Naam vermelden
01			ja / nee	ja / nee
02			ja / nee	ja / nee
03			ja / nee	ja / nee
04			ja / nee	ja / nee
05			ja / nee	ja / nee

Wijzigingen tegenover concept 1: kleine p in peapickers; "toestemming" wordt "instemming met de schriftelijke voorwaarden", met intrekkingsrecht; oplage volgens de werkfiche, eerste oplage 1 tot 3 (was: ten hoogste 10); nieuw artikel 2.4 over de filter voor naaktheid;

e-mailadres. Voor de jurist: kan een instemming voor een vaste oplage altijd en zonder gevolgen ingetrokken worden (art. XI.174 WER, [verwijzing te verifiëren])?